

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 48/2531 พนักงานอัยการ จังหวัด นครพนม โจทก์
นาย จักร พงษ์ พรหม อารักษ์ จำเลย
ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 91, มาตรา 270

จำเลยได้แก้เครื่องซักรีด 2 เครื่อง และใช้เครื่องซักรีดซักรีดสินค้าเอาเปรียบประชาชน
ทั่ว ๆ ไป ทั้งที่กฎหมายบัญญัติอัตราโทษไว้สูงสำหรับความผิดประเภทนี้จำเลยหา
เกรงกลัวไม่ เพื่อให้บังเกิดผลในการปราบปรามและมีให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่น
ต่อไป จึงขอที่จะลงโทษจำคุกโดยไม่รอกการลงโทษ.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติมาตราซัง ตวง วัดพ.ศ. 2466
มาตรา 32 พระราชบัญญัติมาตราซัง ตวง วัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2526 มาตรา 3
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ธิบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราซังตวง วัด
พ.ศ. 2466 มาตรา 32 พระราชบัญญัติมาตราซัง ตวง วัด (ฉบับที่4) พ.ศ. 2526
มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 แต่ให้ลงโทษตามมาตรา

32 ซึ่งเป็นบทหนัก เรียงกระทงลงโทษฐานแก้ไขเครื่องชั่งและฐานใช้เครื่องชั่ง รวมสองกระทง จำคุกกระทงละ 1 ปี 6 เดือน ปรับกระทงละ 2,000 บาท รวมจำคุก 3 ปี ปรับ 4,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพโดยดี ปราบลัดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลย 1 ปี 6 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกรอไว้มีกำหนด 2 ปี ริมของกลาง

โจทก์อุทธรณ์ขอไม่ให้รอกการลงโทษจำเลย

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า เหตุที่กฎหมายบัญญัติอัตราโทษไว้สูงเพราะถือเป็นความผิดร้ายแรงในเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ และเป็นการเอาเปรียบต่อกสิกรหรือประชาชนที่ยากจนในประเทศ ไม่ควรรอกการลงโทษ เมื่อลงโทษจำคุกจำเลยแล้วเห็นควรกำหนดโทษจำเลยใหม่พิพากษาแก้เป็นว่า ฐานแก้ไขเครื่องชั่ง จำคุก 1 ปี ฐานใช้เครื่องชั่ง จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน โดยไม่ปรับและไม่รอกการลงโทษ จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 9 เดือน นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาในศาลชั้นต้นเห็นว่า ข้อความที่ตัดสินเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลฎีกา อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าจะสมควรรอกการลงโทษให้จำเลยหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้จำเลยได้แก้ไขเครื่องชั่งถึง 2 เครื่อง และใช้เครื่องชั่งชั่งสินค้าเอาเปรียบประชาชนทั่วไป ทั้งที่กฎหมายบัญญัติอัตราโทษไว้สูงสำหรับความผิดประเภทนี้ จำเลยหาเกรงกลัวไม่ เพื่อให้บังเกิดผลในการปราบปราม และมีให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่นไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกจำเลยโดยไม่รอกการลงโทษนั้นชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>